

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 743/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด พัทลุง
นาย สิ้น ชัย ผอม น้อย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

การที่จำเลยกับพวกบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้เสียหายแล้วทำร้ายผู้เสียหายทันที เป็นการกระทำต่อเนื่องในคราวเดียวกันจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท มิใช่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364, 365, 295, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานบุกรุกและฐานทำร้ายร่างกายขณะกระทำผิดจำเลยอายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 แล้ว ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(1)(2)(3) ให้จำคุก 6 เดือนกระหนาบหนึ่ง และตามมาตรา 295 ให้จำคุก 6 เดือน อีกกระหนาบหนึ่งรวมสองกระหนาบจำคุก 1 ปี คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมเป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำคุกจำเลย 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 364, 365 แต่ให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 364, 365 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด โดยลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 แล้ว จำคุก 6 เดือน และปรับ 600 บาท และคำรับของจำเลยในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 4 เดือน และปรับ 400 บาท เห็นว่าขณะกระทำความผิดจำเลยมีอายุ 16 ปี ยังไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีพอไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนเพื่อให้จำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี ให้รอลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับ ให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 2 เดือนต่อหนึ่งครั้งมีกำหนด 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยกับพวกเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งได้ความว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยกับพวกอีก 3 คน ร่วมกันมีอาวุธปืนบุกรุกเข้าไปในบ้านของนายอ้อม รัตน์ ผู้เสียหาย แล้วทำร้ายนายอ้อมกับพวกจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายจริงเห็นว่า การที่จำเลยกับพวก

บุกรุกเข้าไปในบ้านผู้เสียหายแล้วทำร้ายผู้เสียหายทันที เป็นการกระทำต่อเนื่องในคราวเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท มิใช่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันดังที่โจทก์ฎีกา..."

พิพากษายืน.

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>